



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 7

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug



I. Zusammenfassung

- Kurzer Text in lateinischer Sprache und deutscher Übersetzung ohne Binnengliederung
- Inhaltlich
 - Text nimmt Stellung zur Rechtspflege in einer nicht näher bezeichneten Epoche
 - Dabei werden *Gutachten der Juristen* und *Konstitutionen der Kaiser* als *unfehlbare Norm* angesehen
 - Diese Texte werden *je nach Inhalt des Rechtsgeschäftes* in der Anwendung erweitert oder gekürzt
 - Andere Normen werden nicht erlassen oder hinzugezogen

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Begrifflichkeiten und Inhalte
 - *Respons(a)e der Juristen/Konstitutionen/Justinian*: Hinweis auf das römische Recht
 - Ausführliche Beschreibung von Textbehandlung durch spätere Interpreten solcher Texte
 - Verabsolutierung römischer Rechtstexte: Hinweis auf gesteigerte Bedeutung des römischen Rechts → beginnende breite Rezeption des römischen Rechts und damit Zeit seit etwa 12. Jahrhundert
 - Zugleich aber auch eine wertende Beschreibung dieses Vorgehens: Variabler Umgang mit den Texten des römischen Rechts
 - Anpassung an unterschiedliche Fälle
 - Ergänzung/Verkürzung je nach Fall



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Fragen damit
 - Bedeutung des römischen Rechts für die Rechtskultur in Europa (insbesondere im Mittelalter)
 - Methoden und Perspektiven der Rechtswissenschaft im Mittelalter
- Themen daher
 - Römisches Recht im Mittelalter
 - Entwicklungstendenzen mittelalterlicher rechtswissenschaftlicher Methoden
- *Alternative Themenbildungen*
 - *Entstehung und Ausformung der humanistischen Jurisprudenz*
 - *Von der Fallentscheidung zur Systembildung: Ordnungsentwürfe der Rechtswissenschaft im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit*



II. Sachliche Aussagen – 2.a. Römisches Recht

- Strukturierung
 - Ausgangspunkt: Römisches Recht justinianischer Tradition
 - Umgang mit römischem Recht im Mittelalter
 - Position des Textes
- Ausgangspunkt: Römisches Recht unter Justinian I. (527 – 565)
 - Gesetzgeberische Bündelung überkommener Rechtsvorschriften im *Codex Iustinianus* (und später Novellen)
 - Gesetzgeberische Aufwertung römischrechtlicher Gutachten und Lehrbücher
 - Digesten
 - Institutionen

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Römisches Recht (2)

- In der Zeit der Völkerwanderung
 - Präsenz des römischen Rechts älterer Tradition in den ehemals römischen Gebieten
 - (Anpassung an Alltagsgebrauch: „*Vulgarrecht*“)
 - Teilweise Konservierung römischen Rechts insbesondere durch Stammesrechte, v. a. durch *Leges Romanae*
 - Normen für ehemals römische Bürger
 - (Besonders deutlich in der *Lex romana Visigothorum (Breviarium Alaricianum)* des Alarich, 506)
- (Einflüsse römischen Rechts auch im kirchlichen Raum greifbar:
 - Normsetzungstechnik der Päpste
 - Übernahme römischer Rechtstexte in Kanonensammlungen)
- Begrenzte Kontinuität römischen Rechtswissens insbesondere in Pavia
 - Liber Papiensis um 1054, Lombarda
 - Hier stets römisches Recht als *lex omnium generalis* vorausgesetzt
 - Vorbereitung für Rechtsstudium in Bologna
- Zirkulation der – später – sog. *Littera Florentina* (Abschrift aus CIC) in Oberitalien seit dem 11. Jh.

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Römisches Recht (3)

- Verbreitung des römischen Rechts *justinianischer Prägung* (= *CIC*) und seiner systematischen Analyse von Bologna aus
 - Beginn des römischen Rechtsunterrichts unter Irnerius († 1125) (um 1116)
 - Systematische Bearbeitung der römischen Normtexte durch *Glossatoren*
 - Ausbreitung römischer Rechtstexte (und deren systematischer Bearbeitung) durch ganz Europa
- Rezeption des römischen Rechts auch durch Kaisertum insbesondere Roncaglia 1158: Römischrechtlich inspirierte Bestandsaufnahme kaiserlicher Rechte
- Hintergrund für den Erfolg des römischen Rechts in dieser Phase
 - Präzision und Klarheit der Regelungstexte
 - Fülle des Materials und damit Verfügbarkeit von Rechtstexten für nahezu jeden Sachverhalt
 - Autorität des römischen Kaisertums und Kontinuität des Reiches zum römischen Imperium

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Römisches Recht (4)

- Text
 - Dokumentiert offensichtliche Benutzung justinianischer Normen
 - Belegt Faszination der Rechtsanwender von der (scheinbaren) Vollständigkeit des römischen Rechts
 - Distanziert sich aber auch latent von diesem Umgang
 - Beschreibung anderer Personen
 - Umgang mit römischem Recht tendiert zum schablonenhaften Automatismus (möglicherweise unter Ausblendung eigener Denkansätze)
 - Text kennzeichnet damit offenbar eine bereits beginnende kritische Distanzierung gegenüber Autorität des römischen Rechts



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Rechtswissenschaft

- Strukturierung
 - Textbefund
 - Einbettung in historische Entwicklung
 - Rückbezug auf den Text
- Textbefund als Ausgangspunkt
 - Beschäftigung mit römischen Rechtstexten (s. o.)
 - Im Umgang mit römischen Rechtstexten offenbar im Interesse der Interpretation und Anwendung aber offenbar bisweilen Vernachlässigung des Wortsinns
- Fragen damit
 - Entwicklung von Deutung und Bearbeitung von Rechtstexten
 - Autorität solcher Texte im Zusammenhang der Interpretation

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Rechtswissenschaft (2)

- Frühes Mittelalter
 - Notwendigkeit von Textbewahrung und Textsammlung insbesondere im kirchlichen Bereich (Schriftbezug kirchlicher Kultur)
 - Kleriker mit erforderlichem Bildungsstand
 - In erster Linie Klöster
 - Als Bildungsinstitutionen (karolingische Bildungsreform)
 - Als Stätten der Textsammlung und Bearbeitung
 - (Kanonessammlungen für den kirchlichen Bereich mit
 - Systematisierung
 - Textüberarbeitung
 - Teilweise auch Fälschungen von Rechtstexten
 - Exzerpte römischen Rechts insbesondere in sog. Epitomen)



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Rechtswissenschaft (3)

- Intensivierung der Textanalyse seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert und Ausformung scholastischer Methode
 - Texte (insbesondere Bibel, Theologie, Recht) als *auctoritates* (Autoritäten)
 - Zentrale Forderung: Analyse dieser Autoritäten
 - Ausgleich von Widersprüchen innerhalb solcher Texte und gegenüber anderer Autoritäten
 - Ziel: Harmonische Einheit aller Texte (und damit aller Autorität)
- Umsetzung durch scholastische Methode der *Distinktion* (Unterscheidung) von
 - Fällen
 - Regelungsebenen
 - Begrifflichkeiten
 - Argumenten
- Leitend dabei: Dialektische Methode (These – Antithese – Synthese)
- Vorteile dieses Verfahrens
 - Analytische Zergliederung von Texten erleichtert Verständnis
 - Entstehung neuer Wissensstrukturen durch Textverbindungen



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Rechtswissenschaft (4)

- Etablierung dieser Methode als Inbegriff von Wissenschaft an den *Universitäten*
 - Entstehung seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert
 - Breite Gründungswelle v. a. in Oberitalien, Frankreich und teilweise auch England
 - In Fakultäten gegliedert (Theologie – Rechtswissenschaft – Medizin – Artes liberales)
- auch für den Rechtsbereich
 - Schule von Bologna (nach 1116) mit überragendem Einfluss auf alle Rechtsfakultäten
 - Mediale Form
 - Glossierungen von Einzelelementen von Texten
 - Bündelung von Glossen in *Summen* und *Kommentaren*
 - Ausformungen
 - Kanonistik: Wissenschaft vom kirchlichen Recht
 - Legistik: Wissenschaft vom römischen Recht
- Position des Textes
 - Beschreibung intensiver Interpretationstätigkeit
 - Kritik an Missachtung der Autorität des Rechtstexts selbst



III. Historische Verortung

- Untergrenze: Einsetzen der Scholastik
- Obergrenze: Übergang von Latein zu den Nationalsprachen, also etwa 16. Jahrhundert
- Eher später Text, da Kritik an überzogener Anwendung römischen Rechts
- Konkret: Bonifatius Amerbach (1495-1562)
 - Professor in Basel, später dort Stadtsyndikus
 - *Defensio interpretum iuris civilis* (1524-1525)



IV. Gegenwartsbezug

- Verbindlichkeit des Gesetzestextes für die Auslegung (etwa Art. 1 ZGB)
- Bedeutung von Rechtsdogmatik als Ausformung selbständiger rechtswissenschaftlicher Argumentation
- Präsenz der römischen Rechtstradition insbesondere in den Privatrechtsordnungen der Gegenwart (Beispiel: Eigentumsbegriff, Handlungsfähigkeit)



Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit